

לא:

עין משפט
נר מצוה

פה א מ"י פ"י מהלכות
שכירות הלכה א סמג
עשין ד' טו"ש"ע ח"מ ס'
עב סעיף ב'

פ' ב מ"י פ"ד מהלכות
חמץ הל' ה טוש"ע
א"ח ס' תמא סעי' א':
פ' ג טוש"ע א"ח ס'
תמט:

פח ד ה מיי פ"ג מהל'
חמץ הל' יא סמג
עשין לט טוש"ע או"ח סי'
חלב סעיף ח:

שאלה ופקדון הלכה
ד סמג עשין פח טו"ש"ע
ח"מ ס"י רלא סעיף (יח)
[טו]:

צח מיי פיי מהלכות
תרומות הל' א:
צט ט שס הל' ב:

רבינו חננאל

ומעשיו מכל מקום מאי מהי:
בדרבי יצחק קמפיצני. תימה
הא ר' יצחק לא קאמר
דקי משכון אלף שלא בשעת הלוואה
דמוכס בהאומנין (בבא מעאעא פ.צב)
והכא ישראל שאלה לנכרי על
חמיו תנן דמשמע בשעת הלוואה
דמשמע בהאומנין דקמני הלוי
על המשכון שומר שכר והתינא שומר
חנם ומשני הא דמשכון בשעת
הלוואה והא שלא בשעת הלוואתו
ופריך והא אידי ואידי על המשכון
קמני' וש לומר דמדי פירושו כיון
שלא בשעת הלוואה קונוה גמרי
דדרי יצחק א"כ לענין חמיו יש לנו
לחשוב כאלוהי הוא שלו לעצור הכל
ימא אף בשעת הלוואה דחשניא ליה
מאז וכן יש לפרש בהשולח (גיטין מ.)

צבי המלוה על המשכון איז
ממשנו מדדרי יחכא כיון דקמי ליה
שלא בשעת הלואה בשעת הלואה:
נמי יחסיק יחכא אחר צדיק:
שקונה משבון. פ"ה קונה
משכון לענין חיוב
אונסין ור"י אומר דבהאזמון (ב"מ
פג.) משמע דלא הוי אלא שומר שכר
דהלוהו על המשכון שומר שכר צעיר
לתימר ההם צנמרא דקצר לה כרצו
יחכא וכולה שמעתא חמאז של נכרי
ציד ישראל איירי שלא קבל עליו
ישראל אחריות דאי קבל הרי הוה לו
עובד עליו כדמוכח בפ"ק (דף ה':)
ואם אמר הנדעתיך עובר. לאנשי
ישראל מיירי כשפדלו וסיפא כי אמר
הנדעתיך היינו שאינו רואה לפדותו^א.

זכר

זכר – כלל חלילן שיה פועלין אן עובר עליו: **זכפּיס**. של פיקדון איז **זייב** זפשיעה: **משוס ריחא**. זשס **זחמן** משלס קרן וחומש ואף על **יוסף** עליו וממן לכפן את הקודש [ווי] **זכלקמן** [זג]. לאז לפי דמיס משלס **זכור** מן השלומימן: **זדמיס עליס**. **זכרומע** מויד איז זא חומש ואין **זעלמא** ומשלס מעות ולפי דמיס ולא

אָרַם הָבֵ"ע שְׁהַדְּתִנִּי אֲצִלוֹ וּקְמִפְּלָנִי בִּדְרָבִי יִצְחָק. תִּמְנֶה לְרִיבִי־אֵל
אֲבִי הַיֹּאֲךְ יִמְרֵךְ הָךְ דַּעִ"ח דִּרְבִּי יִתְּחַק קְמִפְּלָנִי וּסְיֹפֵא
דְּקַמְנִי נִכְרִי שֶׁלֹּהוּ אֵת יִשְׂרָאֵל עַל חֲמָזוֹ אֲמַאי דְּבִרֵּי הַכֹּל עוֹבֵד
אֲעֵ"ג דְּלֹא קָנָה כִּיּוֹן לְנִמְסַרְעָה הוּא גּוֹבֵה וְרִישָׁא נְמִי אֲמַאי אִינוּ עוֹבֵד

למ"ד כיון דלמפרע הוא גוצה ומפרס
ירצ"א דהשטא כי מוקי פלוגתא
דדרבי יצחק מיירי שלא בא ישראל
לידי גבייה שפדלו נכרי לנסוק"א
דלא שייך השטא פלוגתא דלחיי
ורבא כלל אלא באה קמיפולגי דלמנן
דלמור עובר ס"ל דקני ליה ישראל
מנכרי ו"ה"ל ברשות ישראל ומ"ד אינו
עובר ס"ל דלא קני ליה והרי לא היה
ברשותו ובסיפא ד"ה עובר דלא קני
ליה נכרי לכ"ע והרי היה ברשות
ישראל ומיהו מתניתין דקתני נכרי
שהלוח וכו' מותר בהנאה מיירי
שלא פדלו ישראל דאי פדלו אע"ג
דמוקי לה בסמוך בדלמור ליה
מעבדיו מכל מקום מצא מהני:
בדרבי יצחק קמיפולגי. מימא
הא ר' יצחק לא קאמר

דקני משכון אלף שלף בשעת הלוואה
דמנוכה בהאומנין ^(בבא מציעא פב.)
והכא ישראל שלף הלוואה לנכרי על
חמלו חנן דמשמע בשעת הלוואה
דמשמע בהאומנין ^{דקני הלוואה}
על המשכון שומר סכר והתירא שומר
חנם ומשי הא דמשכנו בשעת
הלוואתו והא שלף בשעת הלוואתו
ופריך והא אידי ואידי על המשכון
קמרי ^{יש לומר דהכי פירושו כיון}
שלף בשעת הלוואה קויה לגמרי
דכרבי יצחק א"כ לענין חמץ יש לנו
לחשוב כאלו הוא שלו לעבור בלא
ימנא ^{אף בשעת הלוואה דחשבינן ליה}
מזו וכן יש לפסד בהשולט ^(גיטין פ.)
גבי המלוה על המשכון אינו
משמט מדכרי יצחק כיון דקני ליה
שלף בשעת הלוואה בשעת הלוואה
גמי מיקרי של לחיך צידך:
שקונת משכונ. פ"ה קויה
משכון לענין חיוב
אונסין ור"י אומר דבהאומנין ^(ב"מ פב.)
משמע דלא הוי אלף שומר סכר
דהלווה על המשכון שומר סכר בעי
למימר התם בגמרא דסבר לה כרבי
יצחק וכולה שמעתא חמלו של נכרי
ציד ישראל איירי שלף קבל עליו
ישראל אחירות דאי קבל הוי הוא שלו
ועובר עליו דמנוכה בפ"ק ^(דף ה.)
ואם אמר הגעתיך עובר. לאצט"ר
ירשא מיירי כשפדלו וסיפא כי אמר
הגעתיך היינו שאינו רואה לפדותו ^{ה.}
דבר

בהנאה. דלג תלינן ליה בפועלינ אלא מן של מלאי היה ושל ישראל הוא: **גמ'** לריר שיטט עובד עלי: **כספים.** של פיקדון אין להם שמירה אלא בקרקע ואם לא נמנן בקרקע ואבדו חייב בפשיעה: **משום ריחא.** שהכלב מריחו ומחטטו ומזליחו: **מסיכרא.** מקום: **בתנ'** צומח ממלשן ומשם וחק על גב דלג הוא שרא מידי דחמץ בפסח אסור בהנאה מיה יוסף עליו ונמן לכהן את הקודש (ויקרא כג) דבר הראוי להיות קודש שאינו יכול לשלם על הנזתו יכלקמן (ג.) לאו לפי דמים משלם אלא לפי מדה משלם לכהן לאו בתר דמי אולנין: **מעות** פטור מן התשלומין: **ומדמי עלים.** אם תרומה עומה היא לך ממשל לו דמי עלים שהיטת לדתרומה מויד אין בה חומש ואין תשלומיה לכפרה ואין נעשין תרומה דגבי חומש בשגגה בצעלמא ומשלם מעות ולפי דמים ולא לפי המדה וחמץ בפסח לאו בר דמים דאסור בהנאה ואף לה

מיר אינו מריח ריח החמץ הרי הוא כמבוער, ואינו חייב לחפור ולהוציאו ולשרפו, אבל צריך מירת הפקדון כך, כי הא דאמר שמואל כספים אין להם שמירה אלא בקרקע, ולא בעינן כולי

כל שעה פרק שני פסחים

מלך. ירש וספיס כשהיהניו אלל בלא הרהינו דכילי ענלמא מלכן וילעבא הוא גובא: **קוּסָה מַשְׁכּוֹן.** כל ימי הולאה המשכון קניו לו וסר נלגנס חייב בלונסקין שאינו עליו לא כשומר חנם ולא כשומר שכר שפטורין בלונסקין אלל כולו בזההה ובשמיירו עומד: **ולך ספיה לרדא.** בהשבת העצבו כמי. אי

אמרת קונה משכון יריבא דקדקא דהא
שכיבא שוכב בשמלתו ששאייל לו
זה דבר הקניו לו ואם אינו קונה
דקדק דהשכנה זו מניין על שא
שכב: **אבל ישראל מכריז** לא
הלך לא עבר עליה דאמר מר
(לעיל דף כט.) **אבל אתה רואה של**
אחרים: פנו נכרי שהלוא וכו'.
ואומצינא לרבא לעיל [ע"ה] ושינין
בשהרינו אכלו והא אמרת השמא
דברי הכל נכרי ישראל לא קני:
לא קשיא. מתנייתין דאמר ליה
כשהרינו אכלו אם לא אכלן עד
יום פלוני יהא שלך מעכשיו הלכך
נכרי שהלוא את ישראל קם ליה חמץ
ברשות נכרי וישראל שהלוא את הנכרי
קם ליה ברשות ישראל ברייתא דלא
אמר ליה מעכשיו אלא כשאר משכון
נחת לו וקבע לו שם אם לא יפרע
לו יגבה חובו ממשכנו ושום אותו
דמיס הלכך בנכרי שהלוא לישראל
דברי הכל אפילו לא פרע ליה
אסור לישראל ליהנות ממנו דכל
יותם הפסח של ישראל היה דמחלן
וינהא הוא גובה ואם משום דהרינו
נכרי ישראל לא קני ישראל

שהלוה פלוגי מאן דאסער סבר כיוון
שהרהינו בעל חוב קונה משכון וליכא
למימר הכא מכאן ולהבא גובה
ומאן דשני קסבר ישראל מנכרי
ליכא נדקה ולא קני משכון: ו**ומנא**
סימרא. דאפילו עכשהרהינו שאני
לן בין דמן מעכשיו לפת אמר
מעכשיו: פת **פורני**. פת גדולה
האפויה בתנור גדול כעין תנורים
שלנו שהתנורים שלהם היו קטנים
ומיטלטלין ופיהם למעלה ומדציקין
הפת צדפות שאין אופין זה אלל
פתים קטנים ואורחא דמילתא נקט
דאידי דחשיבי שקיל ליה במשכון:
אינו עובר. פסח דקסבר
ישראל מנכרי לא קני משכון:
הגעפיד. מעכשיו קאמר אס לא
אפרע לך עד יוס פלוגי עובר ואף
על פי שלא הביע הומן שמא כשיגיע
לא יפרע ונמלא עובר למפרע צבל
יראה: **מאי שנא רישא דו'**. אי הגעמין
לאו מעכשיו הוא מאי קא מהני צבלא
הגעמין נמי כי מטא ומאני ולא פרע
שקיל ליה בחובו: **ומנא של ישראל**.
פת ויין הנמכר בתוכה: **אסור**

ל ה' הוא: גמ' לר"י שיטעל כנצו. שמה יפקח הגל צמועד ונמלא
 ש לא נתנן בקרקע ואכדו פשיעה היא אללו וחייב לשומר חנם
 מקום: מרתנ' שגוג שגוג בתרומה ואפילו הויד
 בפסח אסור בהנאה מיהו שוגג בתרומה דכתיב ביה וחמישיתו
 אחינו יכול לשלם לו המעות אלא הפירות והתשלומין נעשין תרומה
 אף בתר דמים אזלינן: צמוד: שהויד בתרומה אפילו שגג בחמץ
 משלם לו דמי עזים שהיתה ראיה להיסק תחת תבשילו משום
 ירומה דגבי חומש שבגהה כתיב אכל מויד אינו אלא כשאר גזין
 מים דאסור בהנאה ואף להיסק לא היו חזי ליה ולאו מידי אפקדיה:
 גמ'

(א) צ"מ פב. גיטין לו.
 (ב) שבועות מד. [קדושין ח:],
 (ג) [תוספתא פ"ב ה"ד
 ע"ש], (ג) צ"מ מז. לעיל ח,
 (ד) צ"מ שס, (ה) תרומות
 פ"ו [מ"א] צ"מ נד;
 (ו) [צ"מ פא:],

תורה אור השלם

1. הָשֵׁב תָּשִׁיב לוֹ אֶת
הָעֶבֶט כְּבֹא הַשָּׁמֶשׁ
וְשָׁכֵב בְּשִׁלְמָתוֹ וּבִרְכָּךְ
וְלֹךְ תִּהְיֶה צְדָקָה לְפָנַי יי
אֱלֹהֶיךָ: דברים כד יג

הגהות הב"ח

(א) גמ' שהלוא את ישראל
על חמנו :

מוסף רש"י

שקונה משכון. לכל מילי
 להחמיץ בלוסין (ב"מ 29)
 אד חייב בנחירותו
 גסין (לד) חמץ שנפלה
 עצלו מפרות הרי הוא
 במבורע. ואין צריך לבעור
 כאן עוד כל יראה
 (מב). כספים אלה
 שמירה אלא
 בקרקע. דאם לא שמר
 פשיעה היא (ב"מ 29)
 ריחא. (מב).
 כלכל מצד ופושט אברהם
 הוא מוליד ונראה
 (שם).

מוסף תוספות

א. קודם נבטא זימינה.
 'מוס' ר"ס. ב. כיון דסבירא
 דעו כרבי יצחק הרי הוה
 עובר עליו שכל זמן שהיה
 בידי ישראל היה שלו לגמרי
 ודב"ח קנה משכון. 'מוס'
 יציד. ג. ופשיטא דעל
 ההוא המשכון קנה משכון בשעת
 דלא הוה שאלן. ד. לא
 מוקי לה במעכשיו אלא.
 סס. ה. לא לאחר הפסח
 א"ל לא אפרו ויהיה שלך,
 עובר למפרע הוא גבוה.
 'מוס' הלא"ה.

רבינו חננאל (המשך)

[illegible]

דמים דאסורי תנא הוא, ואמרין מתני' י' יוסי הגלילי הוא דאמר ותמה על צמח האידן חמץ אסור בהנאה כל שבעה כדבעינן למימר לקמן. תנן ההם בתרומה פ"ו. אכל תרומה שוגג משלם קרן וחומש, אחד האוכל ואחד השותה

(א) משמע דרצינו ה' לו גי' אחרת בגמ' דמעיקרא ס"ד דפליגי דדר' יצחק גופא אי ב"ח קונה משכון או לא. (ב) במשנה שם לא הוזכר דמיירי מעכשיו אכן בש"ס שם ד' סו ע"ב מוקמין דאמר ליה קני מעכשיו.